

BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA

Edição nº 53 – março/2026

O Boletim de Jurisprudência TCESP é uma publicação mensal que objetiva divulgar a servidores, jurisdicionados e sociedade em geral as principais decisões proferidas nas Câmaras e no Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, propiciando maior transparência e segurança jurídica.

Dentre os critérios utilizados para seleção dos processos destacam-se: assuntos envolvendo estudos e/ou consultas; ocorrência de votos revisores/desempate, discussões e/ou sustentações orais; ineditismo e/ou relevância da tese; alteração ou reiteração de novo entendimento; e menção a Súmulas do TCESP.

A partir de 2022, o Boletim passa a correlacionar as decisões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas metas, em consonância com a Agenda 2030 da ONU e com o Plano Estratégico 2022-2026 do TCESP.

Além disso, alguns dos precedentes são acompanhados de 'Nota CPAJ', que busca destacar aspectos relevantes ocorridos nas sessões de julgamento, bem como outros pontos eventualmente não explicitados nas Ementas.

Importante ressaltar que as informações aqui apresentadas não representam o posicionamento prevalecente deste Tribunal sobre as matérias analisadas em cada caso, tampouco constituem resumo oficial dos Acórdãos, Pareceres e Votos, cujo inteiro teor pode ser acessado clicando nos links disponíveis em cada processo.

A presente edição contém informações sintéticas sobre os julgados mais significativos do mês de março de 2026, dentre quais destaco decisões envolvendo o uso inadequado de inteligência artificial e emendas parlamentares.

As respectivas sessões públicas podem ser acessadas no canal oficial do TCESP no YouTube (<https://www.youtube.com/tcespoficial>).

Sumário

CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	4
020837.989.25-0 e outros	4
(Sessão Plenária de 11/03/2026. Redatoria: Conselheiro Renato Martins Costa)	4
020800.989.25-3 e outro.....	5
(Sessão Plenária de 11/03/2026. Relatoria: Conselheiro Dimas Ramalho).....	5
001071.989.26-3.....	6
(Sessão Plenária de 25/03/2026. Relatoria: Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli)	6
001004.989.26-5 e outro	7
(Sessão Plenária de 25/03/2026. Relatoria: Conselheiro Substituto-Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis)	7
020023.989.25-4 e outro	8
(Sessão Plenária de 04/03/2026. Relatoria: Conselheiro Wagner de Campos Rosário)	8
021074.989.25-2.....	9
(Sessão Plenária de 04/03/2026. Relatoria: Conselheiro Carlos Cezar)	9
TRIBUNAL PLENO	10
00578.989.25-3 e outro.....	10
(Sessão Plenária de 11/03/2026. Relatoria: Conselheiro Renato Martins Costa)	10
00578.989.25-3 e outro.....	11
(Sessão Plenária de 11/03/2026. Relatoria: Conselheiro Dimas Ramalho).....	11
018754.989.25-9 e outros	12
(Sessão Plenária de 11/03/2026. Relatoria: Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli)	12
023846.989.24-2 e outros	13
(Sessão Plenária de 18/03/2026. Relatoria: Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira)	13
009271.989.25-3	14
(Sessão Plenária de 11/03/2026. Relatoria: Conselheiro Wagner de Campos Rosário).....	14
017496.989.25-2 e outro	15
(Sessão Plenária de 25/03/2026. Relatoria: Conselheiro Carlos Cezar)	15
PRIMEIRA CÂMARA	16
010361.989.25-4 e outro	16
(Sessão de 10/03/2026. Relatoria: Conselheiro Dimas Ramalho).....	16
000001.989.23-5 e outro	17
(Sessão de 03/02/2026. Relatoria Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli)	17
005461.989.23-8	18
(Sessão de 10/03/2026. Relatoria: Conselheiro Wagner de Campos Rosário)	18
SEGUNDA CÂMARA	19

CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

[020837.989.25-0 e outros](#)

(Sessão Plenária de 11/03/2026. Redatoria: Conselheiro Renato Martins Costa)

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES. SOFTWARE DE GESTÃO. AGLUTINAÇÃO DO OBJETO. POSSIBILIDADE. SUBCONTRATAÇÃO. PROVA DE CONCEITO. EXCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. RESPONSÁVEL TÉCNICO. REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE. ATESTADOS. NATUREZA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVE SER COMPROVADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA. IMPROCEDÊNCIAS E PROCEDÊNCIAS PARCIAIS.

Nota CPAJ: Após amplo debate havido em sessão plenária, o voto de desempate reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que, apesar de cabível a requisição de Certidão de Acervo Técnico – CAT na etapa de qualificação técnica, a prova do vínculo do profissional técnico com a empresa licitante só pode ser requisitada para fins de contratação, nos termos do que determina o art.67, inciso I, da NLLC.

[020800.989.25-3 e outro](#)

(Sessão Plenária de 11/03/2026. Relatoria: Conselheiro Dimas Ramalho)

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO E DO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO GLOBAL. IMPRECISÃO NA DEFINIÇÃO DO ESCOPO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CIRCUNSTANCIADA NA FASE DE PLANEJAMENTO. RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA À COMPETITIVIDADE NA EXIGÊNCIA DE ATESTATOS. LIMITAÇÃO INDEVIDA DA PUBLICIDADE E DO ACESSO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À FASE PREPARATÓRIA.

Nota CPAJ: Observa o e. Relator que a necessidade, estabelecida no edital, de a contratada complementar o escopo com metodologias próprias sepulta em definitivo a tese de que o serviço seria comum ou padronizável.